

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5205/2542

นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์
นางสาวทองดี สาตรแสง กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 24

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 24 ที่ให้ศาลมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนั้น กฎหมายมีความประสงค์จะให้ใช้ในศาลชั้นต้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้ว่าวรรคสุดท้ายของมาตรา 24 ดังกล่าวได้บัญญัติไว้ว่าคำสั่งใด ๆ ของศาลที่ได้ออกตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์และฎีกาได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 227 , 228 และ 247 ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย

การซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่าง จ. และ ข. กับผู้ร้องไม่ได้ไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อขายที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ แต่ผู้ร้องได้ชำระเงินค่าที่ดินให้แก่ จ. และ ข. ครบถ้วนแล้ว จ. และ ข. ก็ได้มอบโฉนดที่ดินพร้อมกับทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ร้องไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ในการซื้อขายที่ดินดังกล่าวนี้ จ. และ ข. และผู้ร้องได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ว่า จ. และ ข. ได้ลงชื่อและพิมพ์มือในใบมอบอำนาจพร้อมทั้งมอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องเพื่อนำไปโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้นับแต่วันทำบันทึกเป็นต้นไปโดยไม่จำกัดเวลา แสดงให้เห็นเจตนาของ จ. และ ข. ว่าต้องการมอบอำนาจเด็ดขาดให้ผู้ร้องไปจัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อ

ขายให้แก่ผู้ใดและเวลาใดก็ได้สุดแล้วแต่ผู้ร้อง ทั้งไม่มีข้อจำกัดว่าการโอนกรรมสิทธิ์
ขายที่ดินที่ผู้ร้องได้รับมอบอำนาจดังกล่าวนี้ ผู้ร้องจะต้องขายที่ดินดังกล่าวในราคา
เท่าใด ก็สุดแล้วแต่ความพอใจของผู้ร้อง หลังจากที จ. และ ข. มอบโฉนดที่ดินและ
มอบอำนาจให้ผู้ร้องแล้วก็ไม่ปรากฏว่า จ. และ ข. ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินอีกเลย
จนกระทั่ง จ. ถึงแก่ความตาย พุทธการณของ จ. และ ข. ดังกล่าวถือได้ว่ามีเจตนา
สละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้อง การที่ผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาท ต่อมา
ฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินดังกล่าวแทน จ. และ ข. เมื่อผู้ร้องได้เข้าครอบครอง
และทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ไม่เคยมีผู้ใดโต้แย้ง
หรือคัดค้านผู้ร้อง การที่ผู้ร้องครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยความสงบและโดยเปิดเผย
ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันตลอดมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า เดิมนายจำรัส สาทรงแสงและนางชุ่ม สำนามวงศ์ เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 1454 เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา และนางชุ่ม
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 1758 เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เมื่อวันที่
12 กันยายน 2499 นายจำรัสและนางชุ่มขายที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้อง
ชำระเงินครบถ้วนแล้ว นายจำรัสและนางชุ่มจึงทำหนังสือมอบอำนาจโอนขายที่ดินทั้ง
สองแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสอง
แปลง โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลา 30 ปี
เศษ ต่อมานายจำรัสและนางชุ่มถึงแก่ความตายโดยมิได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ร้อง ขอให้มียกคำสั่งให้ที่ดินโฉนดที่ 1454 เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน
32 ตารางวา และโฉนดที่ 1758 เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของ

ผู้ร้อง และให้เจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกะปิ จดทะเบียนให้ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว

ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 คัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เป็นบุตรของนายจำรัส และนางขำ สาทรรแสง นายจำรัสถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนางขำในที่ดินโฉนดที่ 1454 เมื่อนายจำรัสถึงแก่ความตาย ที่ดินส่วนของนายจำรัสจึงตกเป็นทรัพย์สินมรดกแก่ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ตลอดระยะเวลาที่นายจำรัสและผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ครอบครองที่ดินดังกล่าว ไม่มีบุคคลใดหรือผู้ร้องเข้าครอบครองปรปักษ์ในที่ดิน นายจำรัส และนางขำไม่เคยทำสัญญาขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง ไม่เคยได้รับเงินค่าขายที่ดิน และไม่เคยทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ร้อง นายจำรัสให้นายภาพ เนียมพื้ง กับนายชบ ชอโง๊ะ เข้าที่ดินดังกล่าวทำนามาตลอด ขอให้ยกคำร้องขอ

ผู้คัดค้านที่ 3 คัดค้านขอให้ยกคำร้องขอ

ผู้คัดค้านที่ 4 คัดค้านว่า ผู้ร้องเพียงแต่มีที่ดินอยู่ด้านในของที่ดินโฉนดที่ 1454 ไม่มีทางออก ได้อาศัยผ่านที่ดินโฉนดที่ 1454 ในบางครั้งเท่านั้น ที่ดินดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งร้าง ผู้คัดค้านที่ 4 จึงเข้าครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่ปี 2508 เป็นเวลาเกิน 10 ปี จนได้กรรมสิทธิ์แล้ว ส่วนที่ดินโฉนดที่ 1758 บิดามารดาของผู้คัดค้านที่ 4 เข้าครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่ปี 2490 บิดามารดาได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้านที่ 4 ครอบครอง ผู้คัดค้านที่ 4 ครอบครองด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นเวลาเกิน 10 ปี จนได้กรรมสิทธิ์ ขอให้ยกคำร้องขอ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำร้องขอถอนคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดที่ 1454 เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา และโฉนดที่ 1758 เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 คำขออื่นให้ยก

ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องว่า เมื่อปี 2536 มีพระราชกฤษฎีกาให้เวนคืนที่ดินโฉนดที่ 1454 บางส่วน กรณีจึงมีเหตุรอนสิทธิในที่ดินดังกล่าวเกิดขึ้น คดีนี้จึงไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร้องอีกต่อไปขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่า ผู้ร้องหมดอำนาจร้องขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 1454 หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 24 ที่ให้ศาลมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนั้น กฎหมายมีความประสงค์จะให้ใช้ในศาลชั้นต้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้ว่าวรรคสุดท้ายของมาตรา 24 ดังกล่าวได้บัญญัติไว้ว่า คำสั่งใด ๆ ของศาลที่ได้ออกตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์และฎีกาได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 227 , 228 และ 247 ดังนั้น ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 นำสืบรับกันและข้อที่ไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังเป็นยุติได้ว่า ที่ดินโฉนดที่ 1454 มีชื่อนายจำรัส สาทรรแสง บิดาของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 กับนางชุ่ม สำนามวงศ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2499 นายจำรัสและนางชุ่มได้ขายที่ดินดัง

กล่าวให้แก่ผู้ร้อง ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2500 ผู้ร้องได้ชำระเงินค่าที่ดินให้นายจำรัส และนางชุ่มครบถ้วน นายจำรัสและนางชุ่มจึงมอบโฉนดที่ดินและทำใบมอบอำนาจให้ผู้ร้องไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว แต่ผู้ร้องไม่ได้ไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจนปัจจุบัน นายจำรัสถึงแก่ความตายเมื่อปี 2509

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 มีว่า ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินโฉนดที่ 1454 จนได้กรรมสิทธิ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 แล้วหรือไม่โดยผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่า การที่นายจำรัสและนางชุ่มมอบโฉนดที่ดินและทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ร้องไว้ ผู้ร้องเป็นเพียงยึดถือครอบครองโฉนดที่ดินและใบมอบอำนาจแทนนายจำรัสและนางชุ่มเท่านั้น นายจำรัสและนางชุ่มไม่ได้สละการครอบครองที่ดินโฉนดที่ 1454 ให้ผู้ร้อง การที่ผู้ร้องครอบครองที่ดินดังกล่าวจึงเป็นเพียงการใช้สิทธิครอบครองแทนนายจำรัสและนางชุ่มซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้น ถือไม่ได้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินโฉนดที่ 1454 เพื่อตน แม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินดังกล่าวมาเกิน 10 ปี ผู้ร้องก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 ในปัญหาดังกล่าว เห็นว่า แม้การซื้อขายที่ดินโฉนดที่ 1454 นายจำรัสและนางชุ่มกับผู้ร้องจะไม่ได้ไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อขายที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะก็ตาม แต่ผู้ร้องได้ชำระเงินค่าที่ดินให้แก่นายจำรัสและนางชุ่มซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2500 นายจำรัสและนางชุ่มก็ได้มอบโฉนดที่ดินพร้อมกับทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ร้องไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ในการซื้อขายที่ดินดังกล่าวนี้ นายจำรัส นางชุ่ม และผู้ร้องได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ตามเอกสารหมายเลข ร. 2 ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีข้อความตอนหนึ่งว่า นายจำรัสกับนางชุ่มได้ลงชื่อและพิมพ์มือในใบมอบอำนาจพร้อมทั้งมอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องเพื่อนำไปโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้ นับแต่วันทำบันทึกเป็นต้นไปโดยไม่จำกัดเวลา แสดงให้เห็นเจตนาของนายจำรัสและนางชุ่มว่า

ต้องการมอบอำนาจเด็ดขาดให้ผู้ร้องไปจัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ใด และเวลาใดก็ได้สุดแล้วแต่ผู้ร้อง ทั้งไม่มีข้อจำกัดว่าการโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ดินที่ผู้ร้องได้รับมอบอำนาจดังกล่าวนี้ ผู้ร้องจะต้องขายที่ดินดังกล่าวในราคาเท่าใด จึงสุดแล้วแต่ความพอใจของผู้ร้อง นายจำรัสและนางชุ่มจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หลังจากที่นายจำรัสและนางชุ่มมอบโฉนดที่ดินและมอบอำนาจให้ผู้ร้องแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่านายจำรัสและนางชุ่มได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินโฉนดที่ 1454 อีกเลย จนกระทั่งนายจำรัสถึงแก่ความตายเมื่อปี 2509 พฤติการณ์ของนายจำรัสและนางชุ่มดังกล่าว ถือได้ว่ามีเจตนาสละการครอบครองที่ดินโฉนดที่ 1454 ให้แก่ผู้ร้อง นายจำรัสและนางชุ่มไม่มีเจตนาจะยึดถือที่ดินเพื่อตนอีกต่อไป การครอบครองที่ดินโฉนดที่ 1454 ของนายจำรัสและนางชุ่มจึงสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2500 เป็นต้นมา การที่ผู้ร้องครอบครองที่ดินโฉนดที่ 1454 ต่อมาพึงไม่ได้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินดังกล่าว แทนนายจำรัสและนางชุ่ม และจากพยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำเสนอมีน้ำหนักรับฟังได้ ยิ่งกว่าพยานหลักฐานของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ว่า ผู้ร้องได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโฉนดที่ 1454 ติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ไม่เคยมีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้านผู้ร้อง การที่ผู้ร้องครอบครองที่ดินโฉนดที่ 1454 โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันตลอดมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ 1454 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382

พิพากษายืน.

(เดิมพัน จรรยามั่น-ประมาณ ดียะไพบุลย์สิน-ชวลิต ธรรมฤาษ)

ศาลแพ่ง - นายนพพร โพธิ์รังสิยากร

ศาลอุทธรณ์ - นายจรัญ ภัคดีธนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ